青山湖湖坊御锦城小区“9·30”一般高处坠落事故调查报告

青山湖区人民政府事故调查组

2024年1月9日

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位及相关单位概况 1

（二）事故发生单位安全管理情况 2

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5

（六）其他情况 5

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）信息接报及响应情况 8

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）医疗救治和善后情况 9

（四）事故应急处置评估 9

三、事故原因分析 9

（一）直接原因分析 10

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 10

（三）间接原因分析 11

四、有关责任单位存在的主要问题 11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 12

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 12

（三）其他处理建议 13

六、事故主要教训 14

七、事故整改及防范措施 15

2023年9月30日上午，青山湖区湖坊镇御锦城小区10A栋1单元601室一家电维修人员在修理空调时发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约108万元。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，青山湖区政府成立了由区应急管理局牵头，区总工会、区市监局、区商务局及湖坊镇政府，湖坊派出所共同组成的青山湖湖坊御锦城小区“9·30”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组聘请了有关专家（专家名单见附件）参与事故调查工作，并邀请区纪委区监委介入事故调查。南昌市安委会对该事故查处实行挂牌督办。

事故调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、专家分析论证等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**青山湖湖坊御锦城小区“9·30”一般高处坠落事故是一起因维修人员违规进行登高作业导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.郑州市管城回族区斯颂电器商行（以下简称斯颂商行），注册类型为个体工商户；社会统一信用代码：9241******8M7A；个体经营人：张某某；注册地址：河南省郑州市管城回城区豫英路X号楼X号楼X单元XXX号，注册日期：2022年3月28日，经营范围：家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用电器修理等。经查，斯颂商行无实际经营场所，其经营资质主要用于网络平台全国推广家用电器维修业务。

2.江西尚通科技发展有限公司（以下简称尚通科技），公司类型为其他有限责任公司；社会统一信用代码：9136******2347；法定代表人：彭某；注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大道XXX号X号研发楼XXX室，经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；信息技术咨询服务；知识产权服务；国内贸易代理等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.斯颂商行是彭某以张某某的名义办理的个体工商户，调查组邀请郑州市管城区安委办市场监管部门协查，发现斯颂商行通过登记的住所无法联系。目前已被市场监管部门列入经营异常名录。张某某为赚钱将自己身份证出借给他人办理斯颂商行营业执照，对于斯颂商行生产经营行为始终不参与，不了解，其经营资质实际使用人彭某用斯颂商行营业资质在网上承揽业务，也未按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对斯颂商行落实安全生产管理工作和职责。

2.尚通科技主要提供电信增值服务，客户提供相关资料审批合格后即可申请400呼叫中心服务，材料主要包括企业的营业执照；法人身份证、经办人身份证、经办人委托书；绑定号码的缴费凭证；实名制开户材料等。同时尚通科技风控部门通过人工回访及语音系统识别的方式对使用的400呼叫中心业务进行监控管理，排查用户的业务有无违反国家法律规定和超客户营业范围现象。经调查，斯颂商行使用400呼叫中心服务承揽电器维修未超出营业范围，尚通科技落实了实名制资质审核和行业领域安全管理有关规定。

（三）事故发生经过

2023年9月30日9时许，黄某某来到御景城小区XX栋X单元XXX室，熊某带黄某某到书房查看故障空调挂机后，黄某某穿好自备的安全带，将保险绳一端绑在六楼阳台东边栏杆处，翻过栏杆到书房窗外，顺着窗外沿准备查看空调外机情况，熊某则将窗边杂物收好放回厨房，黄某某一人在设备平台行进时失稳直接坠落至一楼地面，此时正在厨房放杂物的熊某听到响声后到书房窗户查看情况，发现黄某某坠楼，立即下楼并同时拨打120急救电话，9时20分许，医护人员到场对黄某某进行现场急救后，随即将其送往南昌市第九医院抢救，经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事发点为御景城小区XX栋X单元XXX室，故障空调为书房的美的牌挂式空调，书房窗户外部有上、下两个设备平台放置空

调外机，故障空调外机放置于书房窗外上设备平台，下设备平台放置了五楼业主的一台空调外机。书房西隔壁卧室外有阳台，阳台栏杆为混凝土浇筑。黄某某将安全绳绑在栏杆处，由阳台翻越到书房窗外下设备平台处作业并将修理工具放置于空调外机上。见图 1、图 2。



图 1 现场勘察情况



图 2 安全绳捆绑位置及事发点

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者黄某某，男，汉族，身份证号：3601******3873，个人空调修理工。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约108万元（含：人身伤亡补助、丧葬费及事故罚款等各项费用）。

（六）其他情况

1.事故相关人员情况

熊某，男，群众，身份证号：3601******6354，青山湖区湖坊镇御锦城小区XX栋X单元XXX室业主。2023年9月29日通过其外甥女张某使用网络搜索空调修理、报备空调维修事宜，9月30日事发时，委托其姐熊某在家接待维修空调工人。

彭某，男，群众，身份证号：3408******1215，斯颂商行营业资质实际使用人，使用该资质通过网络在全国承揽和派发家电维修业务。

刘某某，女，群众，身份证号：3408******1949，自由职业。彭某前妻（2022年3月办理离婚证，但仍同居），微信号Vip2****2020（备注名“全国发单小牛”）实际使用人，刘某某用该微信号用于全国范围电器维修接、派单业务。

曾某某，男，群众，身份证号：3604******1711，个人空调修理工。曾某某与“全国发单小牛”互为微信好友。经查，曾某某办理高处作业证（有效期：2018年4月22日—2024年4月1

1日）和制冷与空调作业证（有效期：2018年4月22日—2024年4月11日），两个证件均未按要求于2021年4月进行复审。按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号）第二十六条[1]之规定，曾某某所持特种作业证件失效。

朱某某，男，群众，身份证号：3622******6918，个人冰箱修理工。朱某某和黄某某曾经同为海尔公司售后维修员工，与曾某某互为微信好友。经查，朱某某未办理高处作业证和制冷与空调作业证。

张某某，男，群众，身份证号，3210******6113，江苏扬州龙川能源装备有限公司质检工，斯颂商行注册的个人经营人。经查，张某某实际不参与斯颂商行经营行为。

黄某某，男，群众，身份证号：3601******3873，个人空调修理工。经查，黄某某未办理高处作业证和制冷与空调作业证。

2.相关方合约情况

2022年3月，彭某用张某某为经营人的斯颂商行营业执照在百度办理了网络广告账号，并以斯颂商行营业资质在网络开始推广、承揽全国家电维修业务。

2022年7月，彭某以斯颂商行名义通过代理商与尚通科技签订《400业务合作协议》，由尚通科技向斯颂商行提供客服电话400****388的呼叫中心服务，400****388理论上可以绑定2

[1]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号）第二十六条第二款：再复审、延期复审仍不合格，或者未按期复审的，特种作业操作证失效。

000 部电话同时接听客服来电，之后斯颂商行就以 400****388 作为客服电话用于网络推广、承揽业务。合同签订全部通过网络完成，双方未曾线下见面。

2019 年，刘某某开始使用账号为 Vip*****020 的微信号（后备注为“全国发单小牛”）进行家用电器维修网上接单、发单业务。自彭某以斯颂商行资质承揽电器维修业务后，其承揽的业务均由刘某某“全国发单小牛”微信账号派单给全国的维修师傅，每单抽取总维修费用 50%提成（不含材料费），刘某某不定期给彭某资金用于网络推广费用。

曾某某为刘某某“全国发单小牛”微信好友，从刘某某处年平均收到约 300 单维修业务，其中约一半曾某某会自行修理。其他业务曾某某会转发给认识的电器修理师傅。曾某某收到维修费后，扣除材料费与“全国发单小牛”通过微信转账五五分账。转发给其他维修师傅的维修单，师傅将 50%收费转给曾某某，曾某某再发给“全国发单小牛”，不收取提成。

3. 空调维修信息流转情况

2023 年 9 月，熊某家一台挂式家用空调出现故障，熊某叫外甥女张某联系人员上门维修，张某随即通过百度网络搜索空调维修电话号码，网页第一条显示空调维修服务广告，联系电话 400****88（斯颂商行维修客服电话）。9 月 29 日 15 时 34 分，张某拨打了该维修电话并留下了联系方式。当天 16 时许，曾某某接到刘某某的“全国发单小牛”微信派发业务单并于 16 时 31

分电话联系张某，张某让曾某某29日上门维修，但当时曾某某不在南昌，就将该维修单转给朱某某，朱某某又将维修单转给黄某某。黄某某接到维修单后，于9月30日8时20分许联系熊某准备9时许上门维修，熊某因事准备外出，交代其住在同一单元的姐姐熊某帮助接待修理师傅。

4.天气情况

经对事发地历史天气实况查证，2023年9月30日，星期六，天气：多云，北风，风向角度：11° 风力1-3级，全天气温23℃-31℃，降雨量：0.0mm，能见度：24km，天气状况良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及响应情况

2023年9月30日9时10分许，熊某发现人员坠楼后报警，湖坊派出所接到警情报告后，于9时15分许到达现场进行核实处理，对相关人员进行初步笔录询问。9时53分，湖坊镇综治办接到御景城社区人员坠亡事故报告后赶赴现场，并于10时06分通报湖坊镇应急办，10时25分，湖坊镇应急办向区应急管理局报告事故情况，并于10时30分许到达现场了解情况，区应急管理局接报后，于10时27分上报市应急管理局同时报告区政府，10时50分许区应急管理局主要领导带队赶到事发现场，组织现场勘查，指导有关人员做好善后处理事宜和安抚工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，参与部门立即行动。9时15分，区公安分局

湖坊派出所民警到达事故现场进行先期处置，发现有人员受伤情况后，立即进行现场秩序管控。9 时 20 分，医疗救护人员到达现场进行施救。区应急管理局、湖坊镇政府等部门接到报告后相继到达现场指导开展善后处置工作，并将情况向南昌市应急管理局和区委、区政府报告。

（三）医疗救治和善后情况

9 时 20 分，120 医疗救护车到达事发现场，经医护人员现场施救后，送往南昌市第九医院进行抢救，后经抢救无效死亡。同时，湖坊派出所按照亡人事故处置预案开展现场警戒工作，区政府成立事故调查组及时对案件开展调查取证工作；湖坊镇政府积极协助做好家属安抚工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，青山湖区委、区政府领导高度重视，及时指派区应急管理局、区商务局、湖坊镇政府参与事故救援，掌控事态发展、指导善后处置，并及时上报事故信息。公安部门迅速启动应急预案，及时派员赶赴现场进行管控和查验；120 救护人员到达现场后全力开展救治。

本次事故应急处置工作，各部门协调联动、密切配合，工作开展安全有序，信息接报及时，现场救援处置措施得当，善后处置稳步推进，事态发展把控较好，未造成不良社会影响，在应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定：黄某某无证进行登高空调维修作业，未按《家用和类似用途空调器安装规范》（GB17790-2008）规范使用安全带[2]，且自行加接的保险绳使用时间过长、磨损严重，致使黄某某在作业中失稳坠落时，保险绳受冲击力断裂。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查专家组对黄某某自备安全带鉴定：安全带的吊绳为2米，因作业需要黄某某加装了长度约8米的保险绳，现场断裂的为保险绳，断裂处离端口约1米，断裂的保险绳与安全带的吊绳均为四股纤维绳，保险绳的直径比安全带吊绳略细，绳体有磨毛、焊渣夹杂等情况。综其原因，该断裂的保险绳使用时间过长、磨损严重，保险绳的强度减弱，不堪冲击力易致断裂。见图3.



图3 安全带和保险绳情况

[2]《家用和类似用途空调器安装规范》（GB17790-2008）：安全绳应高挂低用，防止摆动，不能打结，防止碰撞，3m以上的安全绳应加缓冲器。在空调器的安装过程中，不准将安全绳打结使用，应挂在连接环上使用。

（三）间接原因分析

1.斯颂商行未认真按照《中华人民共和国安全生产法》要求开展安全生产工作，利用个体经营资质通过网络推广在全国范围内承揽电器修理业务，并以微信发单方式将业务发包给不具备相关资质的个人修理工，且未对承揽人员是否具备相关资质进行审查，未履行安全教育和培训职责。

2.事发空调维修业务在个人修理工之间通过互联网层层流转，资质查验和安全培训未开展，高处作业现场监管缺失。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

斯颂商行作为电器修理个体工商户，存在实际经营地址与注册地址不符，实际控制人与注册经营人不符的行为，该商行利用个体经营资质通过网络推广等形式在全国范围内违规发包电器修理业务，对发包的业务及承揽修理人员未进行任何资质把关和安全教育培训等。

（二）行业监管部门和属地政府

郑州市管城回族区市场监管局。对斯颂商行经营地址与注册地址不符的登记事项监督检查不及时[3]，对其经营异常现象未能及时发现并进行处理。

---

[3]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十八条：登记机关应当根据市场主体的信用风险状况实施分级分类监管。
登记机关应当采取随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的方式，对市场主体登记事项进行监督检查，并及时向社会公开监督检查结果。

湖坊镇政府。能够落实安全生产“一岗双责”责任体系，积极开展了安全生产检查和隐患排查治理等系列行动，但在开展安全知识宣传普及，加强居民日常安全意识，特别是在推动安全生产知识“进社区”，提高居民安全风险辨识能力的工作力度上有待进一步加强。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

黄某某，男，群众，个人空调维修工人，安全意识淡薄，无证进行登高维修空调作业，也未按高处作业要求正确使用防护用品，导致在作业过程中失稳从六楼坠落地面，造成事故发生，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，对其责任不予追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.彭某，男，群众，斯颂商行营业资质实际使用人，利用营业资质在网上承揽家电维修业务后发包给不具备资质个人。未按照《中华人民共和国安全生产法》要求认真履行安全生产工作职责，存在只发包不管理的问题。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[4]、第二十三条第一款[5]之规定，对事故发生负有责任，建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

2.曾某某，男，群众，个人家电修理工，本身不具备相关的作业资质，以个人名义[6]非法承揽空调维修业务，并通过网络发包维修业务，未对承揽业务人员是否具备高处作业资质进行审验，也未对该起作业存在风险进行告知。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款之规定，对事故发生负有责任。建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

3.刘某某，女，群众，“全国发单小牛”微信号使用人，通过微信将空调维修业务转发给不具备作业资质的个人实施，对空调维修师傅未尽到必要的安全教育培训责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款之规定，对事故发生负有责任。建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

4.朱某某，男，群众，个人家电维修工，将空调修理业务转发给不具备作业资质的黄某某，对黄某某也未尽到必要的安全提醒义务。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款之规定，对事故发生负有责任。建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

5.斯颂商行，实际控制人与注册经营人不符，无实际经营地址，且存在个人利用营业资质违规发包电器修理业务，未履行企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任。建议函告斯颂商行属地市场监管部门依法对其进行处理。

（三）其他处理建议

[6]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二条：本条例所称市场主体，是指在中华人民共和国境内以营利为目的从事经营活动的下列自然人、法人及非法人组织；第三条：市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。

1.张某某，男，群众，作为斯颂商行注册经营人，对斯颂商行违规发包维修业务行为失察失管，对事故发生负有一定责任，建议由斯颂商行属地市场监管部门依法对其进行处理。

2.熊某，男，群众，作为业主，没有对通过网络广告搜索联系到的上门修理人员是否具备维修资质进行检验，建议由湖坊镇政府对其进行批评教育。

3.由青山湖区常务副区长、安委会常务副主任对湖坊镇镇长、常务副镇长进行约谈，进一步压实属地管理责任，加大辖区居民安全知识宣教工作力度，有效提高居民风险辨识和处置能力。

4.由青山湖区安委办函告郑州管城回族区安委办约谈管城回族区市场监管部门，加强对该类生产经营单位登记事项内经营行为（含线上线下）情况的监督检查，特别要梳理张某某注册的市场主体登记事项情况，对不符合要求的生产经营单位依法依规进行处理。

六、事故主要教训

1.企业主体责任不落实，违法经营问题突出。斯颂商行等该类生产经营单位利用个体经营资质租用语音呼叫业务后，通过网络推广在全国范围内承揽电器修理业务，并通过微信发单方式，将业务发包给不具备相关资质的个人修理工，对后续维修作业不管不顾，无视安全生产法律法规，盲目搞推广订单，对存在的安全风险不闻不问，极易造成各类作业安全隐患，引发安全事故。

2.家电维修准入门槛低，安全技能缺乏。网上承揽业务的维修人员准入门槛低，互相层层推送派发现象明显，经营资质管理混乱，从业人员安全技能缺失，且生产经营行为大多通过网上实施和交易，加之跨地域性特点突出，营业执照办理无前置条件，导致实际控制人与注册经营人不符，无实际经营地址等问题，安全监管难度极大。

3.新型业态模式多样，监管难以有效落实。新型的平台经济为了最大追求经济效益，往往利用网络推广等形式进行大量接单派单，造成业务流转多，参与人员多，涉及地域广等问题，加之目前对这类平台经济经营单位及经营模式暂无具体管理规定，容易导致监管责任不清晰、不明确，给安全生产监督管理带来不利影响。

七、事故整改及防范措施

1.加强对新型业态的监管引导，强化企业主体责任。随着社会发展，新型业态将越来越多出现，各有关部门要按照“三管三必须”的要求，对平台经济等新型行业、领域的生产经营单位加强引导监管，指导企业根据本行业、领域的特点，建立健全各项安全管理制度，加强安全生产教育培训，合法经营，履行好安全生产企业主体责任。

2.大力普及安全知识，提升从业人员安全技能。当前平台经济等新型业态从业人员爆发式增长，技术的发展带来管理方面的变化，对于大量的新从业人员要多管齐下，采取各种形式，多部

门齐心协力，大力普及安全知识，加强安全教育和安全技能培训，提升从业人员安全意识。利用各类新型媒体营造知安全、守安全的社会氛围，争取人人讲安全，当好自己的安全第一责任人。

3.针对特点细化详规，理清行业部门监管责任。要认真分析研究该类新业态的生产经营特点，及时制定出台相关具体规定，明确各类生产经营单位和个体的职责，在此基础上各行业监管部门要按照《安全生产法》有关规定，根据新型业态行业、领域特点，理清安全生产权责清单，严格监管，严厉惩处违规违法行为，压实企业安全生产主体责任，加强新型业态安全风险辨识和隐患排查治理能力，盯紧堵牢安全管理盲区漏点。

青山湖湖坊御锦城小区“9·30”
一般高处坠落事故调查组
2024年1月9日

附件

“9·30”一般高处坠落事故调查专家组成员名单

序号	姓名	专业	职称	所属单位
1	李炎枝	安全管理	注册一级安全评价师	江西省矿检安全科技有限公司
2	刘　辉	锻压（机械）	高级工程师	江西省机械设计院
3	胡　红	电气	高级工程师	江西省火电建设公司